ABC
ESPANA · ABC
JUEVES, 29 DE OCTUBRE DE 2026 · 01:25 H

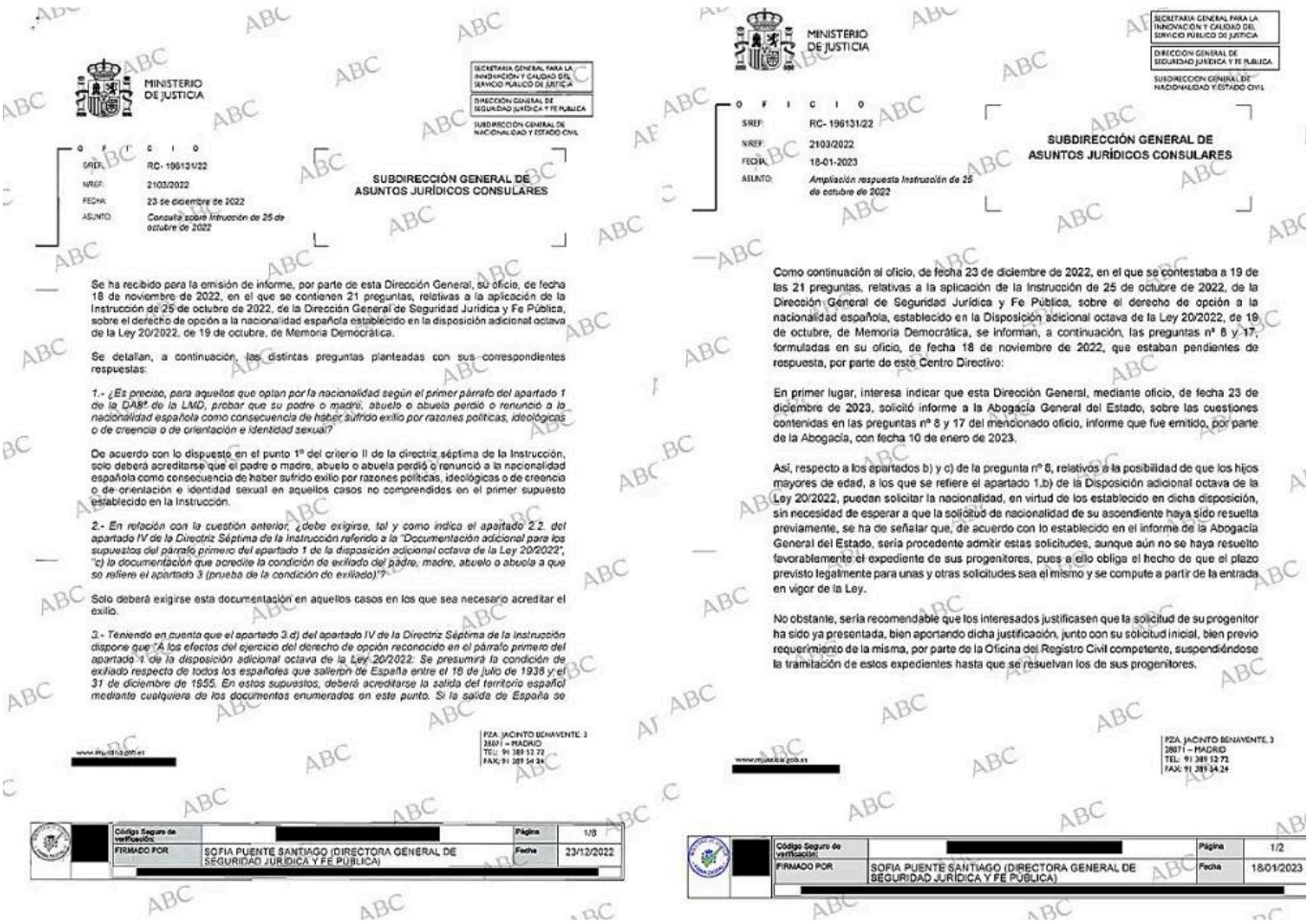
Sofía Puente avaló por escrito conceder la nacionalidad a descendientes de emigrados en 1830 por la 'ley de nietos'

Los cónsules enviaron 21 cuestiones al Ministerio de Justicia, que trasladó sus respuestas en un documento al que ha tenido acceso ABC

ESTEBAN VILLAREJO · ESPANA

Sofía Puente avaló por escrito conceder la nacionalidad a descendientes de emigrados en 1830 por la 'ley de nietos'

Los cónsules enviaron 21 cuestiones al Ministerio de Justicia, que trasladó sus respuestas en un documento al que ha tenido acceso ABC



MINISTERIO DE JUSTICIA

SECRETARÍA GENERAL PARA LA INNOVACIÓN Y CALIDAD DEL SERVICIO PÚBLICO DE JUSTICIA
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD JURÍDICA Y FE PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE NACIONALIDAD Y ESTADO CIVIL

O F I C I O

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS CONSULARES

SREF: RC- 196131/22
NREF: 2103/2022
FECHA: 23 de diciembre de 2022
ASUNTO: Consulta sobre Intrucción de 25 de octubre de 2022

Se ha recibido para la emisión de informe, por parte de esta Dirección General, su oficio, de fecha 18 de noviembre de 2022, en el que se contienen 21 preguntas, relativas a la aplicación de la Instrucción de 25 de octubre de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, sobre el derecho de opción a la nacionalidad española establecido en la disposición adicional octava de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática.

Se detallan, a continuación, las distintas preguntas planteadas con sus correspondientes respuestas:

1.- ¿Es preciso, para aquellos que optan por la nacionalidad según el primer párrafo del apartado 1 de la DAB de la LMD, probar que su padre o madre, abuelo o abuela perdió o renunció a la nacionalidad española como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual?*

De acuerdo con lo dispuesto en el punto 1º del criterio II de la directriz séptima de la Instrucción, solo deberá acreditarse que el padre o madre, abuelo o abuela perdió o renunció a la nacionalidad española como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual en aquellos casos no comprendidos en el primer supuesto establecido en la Instrucción.

2.- En relación con la cuestión anterior, ¿debe exigirse, tal y como indica el apartado 2.2. del apartado IV de la Directriz Séptima de la Instrucción referido a la "Documentación adicional para los supuestos del párrafo primero del apartado 1 de la disposición adicional octava de la Ley 20/2022", "c) la documentación que acredite la condición de exiliado del padre, madre, abuelo o abuela a que se refiere el apartado 3 (prueba de la condición de exiliado)"?

Solo deberá exigirse esta documentación en aquellos casos en los que sea necesario acreditar el exilio.

3.- Teniendo en cuenta que el apartado 3.d) del apartado IV de la Directriz Séptima de la Instrucción dispone que "A los efectos del ejercicio del derecho de opción reconocido en el párrafo primero del apartado 1 de la disposición adicional octava de la Ley 20/2022. Se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. En estos supuestos, deberá acreditarse la salida del territorio español mediante cualquiera de los documentos enumerados en este punto. Si la salida de España se

PZA. JACINTO BENAVENTE, 3
28071 – MADRID
TEL: 91 389 52 72
FAX: 91 389 54 24

Código Seguro de verificación: [redacted] Página 1/8
FIRMADO POR: SOFIA PUENTE SANTIAGO (DIRECTORA GENERAL DE SEGURIDAD JURIDICA Y FE PUBLICA) Fecha 23/12/2022

MINISTERIO DE JUSTICIA

SECRETARÍA GENERAL PARA LA INNOVACIÓN Y CALIDAD DEL SERVICIO PÚBLICO DE JUSTICIA
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD JURÍDICA Y FE PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE NACIONALIDAD Y ESTADO CIVIL

O F I C I O

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS CONSULARES

SREF: RC- 196131/22
NREF: 2103/2022
FECHA: 18-01-2023
ASUNTO: *Ampliación respuesta Instrucción de 25 de octubre de 2022*

Como continuación al oficio, de fecha 23 de diciembre de 2022, en el que se contestaba a 19 de las 21 preguntas, relativas a la aplicación de la Instrucción de 25 de octubre de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, sobre el derecho de opción a la nacionalidad española, establecido en la Disposición adicional octava de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, se informan, a continuación, las preguntas nº 8 y 17, formuladas en su oficio, de fecha 18 de noviembre de 2022, que estaban pendientes de respuesta, por parte de este Centro Directivo:

En primer lugar, interesa indicar que esta Dirección General, mediante oficio, de fecha 23 de diciembre de 2023, solicitó informe a la Abogacía General del Estado, sobre las cuestiones contenidas en las preguntas nº 8 y 17 del mencionado oficio, informe que fue emitido, por parte de la Abogacía, con fecha 10 de enero de 2023.

Así, respecto a los apartados b) y c) de la pregunta nº 8, relativos a la posibilidad de que los hijos mayores de edad, a los que se refiere el apartado 1.b) de la Disposición adicional octava de la Ley 20/2022, puedan solicitar la nacionalidad, en virtud de los establecido en dicha disposición, sin necesidad de esperar a que la solicitud de nacionalidad de su ascendiente haya sido resuelta previamente, se ha de señalar que, de acuerdo con lo establecido en el informe de la Abogacía General del Estado, sería procedente admitir estas solicitudes, aunque aún no se haya resuelto favorablemente el expediente de sus progenitores, pues a ello obliga el hecho de que el plazo previsto legalmente para unas y otras solicitudes sea el mismo y se compute a partir de la entrada en vigor de la Ley.

No obstante, sería recomendable que los interesados justificasen que la solicitud de su progenitor ha sido ya presentada, bien aportando dicha justificación, junto con su solicitud inicial, bien previo requerimiento de la misma, por parte de la Oficina del Registro Civil competente, suspendiéndose la tramitación de estos expedientes hasta que se resuelvan los de sus progenitores.

PZA. JACINTO BENAVENTE, 3
28071 – MADRID
TEL: 91 389 52 72
FAX: 91 389 54 24

Código Seguro de verificación: [redacted] Página 1/2
FIRMADO POR: SOFIA PUENTE SANTIAGO (DIRECTORA GENERAL DE SEGURIDAD JURIDICA Y FE PUBLICA) Fecha 18/01/2023

Documentos del Ministerio de Justicia respondiendo a las 21 preguntas de los cónsules. (ABC)

Esteban Villarejo

Madrid

La Ley de Memoria Democrática (LMD) de 2022, concebida por el Gobierno para reparar a los exiliados del franquismo durante el periodo 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, se convirtió en el Ministerio de Justicia en un mecanismo de ...

- Ministerio de Justicia
- Tribunal Supremo (TS)
- Ley de nietos
- Pedro Sánchez

Fuente: https://www.abc.es/espana/sofia-puente-avalo-escrito-conceder-nacionalidad-descendientes-20261028012558-nt.html
Recorte generado el 29/10/2026, 23:13:03 · sin publicidad ni recomendaciones.